

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 812/2532 นายอุดม คณาพรราชณ์
บริษัทไทยปิ่นเพชรจำกัดกับพวก

โจทก์
จำเลย

ป.วิ.อ. มาตรา 179

ป.วิ.พ. มาตรา 40

คำร้องขอเลื่อนคดีของทนายโจทก์อ้างว่า ตัว โจทก์มีกิจธุระจำเป็นเร่งด่วนไม่สามารถมาศาลในวันนัดได้ แต่ ไม่ปรากฏว่าโจทก์มีกิจธุระอะไร สำคัญเร่งด่วนเพียงใด จนไม่สามารถมาศาลได้ เป็นการกล่าวอ้างมาลอย ๆ ไม่มีเหตุผลสมควรที่จะสั่งให้เลื่อนคดีศาลชั้นต้นไม่อนุญาตให้เลื่อนคดีและพิพากษายกฟ้อง โจทก์ชอบแล้ว

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยตามพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดอันเกิดจากการใช้เช็ค พ.ศ. 2497 มาตรา 3 ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 91

ศาลชั้นต้นนัดไต่สวนมูลฟ้อง ถึงวันนัดโจทก์ยื่นคำร้องขอเลื่อนคดี ศาลชั้นต้นไม่อนุญาต ถือว่าโจทก์ไม่มีพยานมาสืบ คดีไม่มีมูลพิพากษายกฟ้อง

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า โจทก์ฎีกาว่า โจทก์ยื่นฟ้องจำเลย ได้ยื่นบัญชีระบุพยาน และคำร้องขอออกหมายเรียกพยานเอกสาร มิได้ละเลยไม่นำพาดำเนินการในทำนองประวิงคดีและมีเหตุอันสมควรที่โจทก์ขอเลื่อนวันนัดไต่สวนมูลฟ้องนั้น เห็นว่าตามคำร้องของทนายโจทก์ขอเลื่อนคดีอ้างว่า ตัวโจทก์มีกิจธุระจำเป็นเร่งด่วน ไม่สามารถมาศาลในวันนัดได้ แต่ไม่ปรากฏว่า โจทก์มีกิจธุระอะไรสำคัญเร่งด่วน เพียงใดจนไม่สามารถมาศาลได้เป็นการกล่าวอ้างมาลอย ๆ ไม่มีเหตุผลสมควรที่จะสั่งให้เลื่อนคดีที่ศาลชั้นต้นไม่อนุญาตให้เลื่อนคดี และพิพากษายกฟ้องโจทก์ ศาลอุทธรณ์พิพากษายืนนั้นชอบแล้ว ฎีกาโจทก์ฟังไม่ขึ้น

พิพากษายืน

(สุทิน นนทแก้ว-พนม พ่วงภิญโญ-ประเสริฐ บุญศรี)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ